

价值为 94979 元。张某某支付评估费 30000 元。

【案件焦点】

某油田分公司、某采油厂是否应对张某某的树木损害承担侵权赔偿责任。

【法院裁判要旨】

郑州铁路运输法院经审理认为：

一、关于某油田分公司、某采油厂应否对张某某的损害承担侵权责任的问题

《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”本案张某某所诉承包地上种植的树木受损系因某油田分公司、某采油厂管理的一水井和一油井发生污水和原油泄漏所致，某油田分公司、某采油厂是造成树木损害的污染者、侵权者，应当对张某某的损害承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第六十六条规定：“因污染环境发生纠纷，污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。”某油田分公司、某采油厂辩

称张某某明知案涉井的管道线路走向，却仍在该管道线上违法种植深根系植物，是造成管线穿孔泄漏的主要原因，张某某应承担相应责任的主张，某油田分公司、某采油厂并未举证证明案涉管道泄漏系因张某某种植深根系树木所致，亦未举出案涉水井和油井发生污水、原油泄漏与张某某的树木损害之间不存在因果关系的证据，故张某某的树木损害赔偿赔偿责任应由某油田分公司、某采油厂承担。

二、关于张某某损失数额的确定及如何承担责任的问题

关于损失数额，法院委托的某甲评估机构在2021年11月2日现场勘查时，受污染土地上种植的树木已不复存在，故依据某乙评估公司的两次勘查面积对委托事项进行了评估。因张某某对其中第一次勘查认定的污染面积提出异议并申请重新复核勘查，在法院的组织下，张某某、某油田分公司、某采油厂及某乙评估公司于2020年11月4日均到场又进行了复核勘查，故污染面积应以该次复核勘查的受污染面积为准。某甲评估机构出具评估报告确定为：张某某认可现场勘验结果的死亡种树和土地经营损失（租金损失）为219045元，受损未死亡种树按正常种树价值为107834元。其中张某某诉请的土地经营损失，因树木在评估基准日所表现的市场价值已包含利润部分，故经营损失应为受污染土地面积的租金损失，不应再包含利润损失。本案张某某主张的具体损失数额计算如下：（1）死亡种树和土地经营损失为219045元；（2）受损的未死亡种树，因土壤受到污染，导致树木生长环境受到损害，影响树木的生长发育，一审法院酌定未死亡种树损失按正常种树价值的40%计算为43134元（107834元×40%）；两项损失合计262179元。

关于责任承担，某油田分公司、某采油厂认为双方已就案涉污染对张某某的树木损失达成赔偿协议，已对张某某进行过赔偿，但某油田分公司、某采油厂没有证据证明已赔偿张某某案涉树木的损失，故对其该项辩称理由不予采信。因某采油厂是某油田分公司成立的下属分支机构，不能独立承担民事责任，其民事责任应由某油田分公司承担，故某油田分公司应赔偿张某某因污染造成的损失262179元。对张某某诉请的超出部分不予支持。

三、关于张某某要求某油田分公司、某采油厂采取补救措施恢复土地原状的问题

某乙评估机构在2020年5月24日现场勘察时记录受污染的表层土已部分被挖出，庭审中，某油田分公司、某采油厂陈述已将受污染土地清理，达到正常种植条件；张某某对清理土地予以认可，但认为现有土地尚未恢复正常种植。本案中，鉴于某油田分公司、某采油厂已采取措施对土地进行过清理，张某某认为未达到种植条件，但未举出相关证据予以证明，亦未申请对该污染土地的现状进行鉴定，故对张某某的该项诉请不予支持。

关于张某某诉请的评估费37000元，因其树木损失系某油田分公司、某采油厂的水井和油井泄漏所造成，其支出的37000元评估费应由某油田分公司承担。

郑州铁路运输法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第六项、第六十五条、第六十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下：

- 一、某油田分公司于判决生效后十日内赔偿张某某262179元；
- 二、某油田分公司于判决生效后十日内支付张某某评估费37000元；
- 三、驳回张某某的其他诉讼请求。

张某某和某油田分公司、某采油厂不服一审判决，分别提起上诉。

郑州铁路运输中级法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，张某某是否缴纳土地租金系属另一法律关系，故作为案涉林木的所有人，张某某即使未缴纳后续土地租金亦有权提起本案诉讼。因某油田分公司、某采油厂并未举出充分证据证实案涉管道泄漏系因张某某种植深根系树木所致，亦未举证证实案涉管道污水、原油泄漏与张某某的树木损害之间不存在因果关系。同时，亦未举证以证实其在对案涉管道的日常维护中对张某某的种植行为提出过异议，故张某某的林木损害赔偿 responsibility 应由某采油厂承担。因某油田分公司、某采油厂与张某某之间就案涉污染问题并未达成终局性且得到实际履行的补偿协议，《某市人民政府关于调整国家建设征地地上青苗和附着物补偿标准的通知》系政府征

收征用相关土地而适用的补偿标准，并不当然适用于本案的侵权赔偿法律关系，一审在确定污染损失数额时，系依据在案的鉴定结论进行，并无不当。

郑州铁路运输中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

环境污染责任作为一种特殊的侵权类型，适用无过错责任原则，实行“关联性”证明前提下的因果关系举证责任倒置。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十条规定：“因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。”在该类诉讼中，受害人举证证明污染行为、损害后果及行为与损害之间具有关联性后，污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。本案系一起典型的环境污染侵权案例，其核心是侵权人主张系“受害人故意”导致污染发生而应免责的证明责任的承担。

一、无过错责任的归责原则赋予污染者更多的注意义务

环境污染责任以无过错责任为归责原则。无过错责任原则是指不以行为人的过错为要件，只要其活动或者管理的人、物损害了他人的民事权益，除非有法定的免责事由，否则行为人就要承担民事责任。^①《中华人民共和国民法典》第一千二百二十九条规定：“因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。”需要注意的是，是否具有违法性并非承担环境污染侵权责任的条件之一，即使是合法排污，但只要排污行为损害了他人的民事权益，按照环境污染侵权的归责原则，仍可能构成侵权并承担侵权责任。且环境污染侵权行为的表现形式多元，并不局限于主动、积极的作为行为，负有法定作为

^①最高人民法院环境资源审判庭编著：《最高人民法院生态环境侵权民事证据规定理解与适用》，中国法制出版社2023年版，第47页。

义务但消极应对的不作为行为亦可归于该范畴。也就是说,即使不存在主动排污、违法排污的行为,但只要污染行为客观存在,原则上就应当承担由此给他人权益造成损害的责任。在不作为侵权的情况下,作为侵权人的被告往往并未实施积极的加害行为,而是因其对应尽的法定管理、维护义务呈消极态度,进而导致损害后果出现。实践中,对是否已经尽到管理、维护义务的判断应当从严把握,所有人或者管理人既不能仅以其已尽到定期维护义务而要求免责,也不能仅以存在受害人过错、第三人过错等法定事由而免责,在不作为侵权造成损害后果的情形下,很难得出所有人、管理人已经尽到审慎管理、维护义务的结论。

本案中,某油田分公司、某采油厂系案涉水、油井管道的所有人、管理人,对水、油井管道的安全负有管理、维护的义务,有义务进行日常主动排查可能损害管道的行为并及时采取有效措施,尽可能避免因管理不善、维修不及时而导致管道破裂泄漏的污染事件发生,因管理维护不当导致污染情形发生的,原则上应当承担由此造成的损害责任,存在法定免责事由的除外。

二、环境污染侵权中污染者减、免责任的两种抗辩思路

对关联性证明标准的判断,在关联性证明标准行为要素之外,还应当引入诸如当事人的举证能力、被告的过错、行为的危险性、受到损害的权益位阶等规范要素,进行妥当的价值衡量。^①根据《中华人民共和国民法典》第一千二百三十条的规定,环境污染责任中,在满足受害人举证证明污染行为、损害后果及行为与损害之间具有关联性的前提下,污染者能够减责或者免责的抗辩思路有以下两种:一是证明污染行为与损害后果之间不存在因果关系;二是证明存在法定的减责或免责事由,此为污染者的法定举证责任,应当达到《中华人民共和国民事诉讼法》中规定的对实体法事实证明的高度盖然性证明标准。而所谓举证责任,通常蕴含双重含义:一是行为意义上的举证责任,又称主观的证明责任,由当事人就其主张的事实提供证据。责任主体为各方当事人,属动

^①参见最高人民法院环境资源审判庭编著:《最高人民法院生态环境侵权民事证据规定理解与适用》,中国法制出版社2023年版。

态的举证责任，可根据证明对象的不同在当事人之间发生转移；二是结果意义上的举证责任，又称客观的证明责任，当某项案件事实处于真伪不明的状态时，由负有举证责任的一方承担败诉风险。它是法律预设的风险责任分配形式，不能转移，属于潜在的、附条件的举证责任，仅在待证事实真伪不明时才能发挥作用，主要解决法官在案件事实不清时如何裁判的问题。鉴于环境污染侵权案件污染物种类、侵权形态等具有特殊性、复杂性，该类侵权中的“举证责任”更多聚焦于“行为与后果因果关系存在与否”上，主要指向结果意义上的证明责任，这使得法律规定的举证责任分配更具实践价值和现实意义。就是在污染者不能证明因果关系不存在时，法院依法判令其败诉。但在污染行为与损害后果事实上具有因果关系的情况下，污染者还可就法律规定的减责、免责事由进行举证，由其就所主张的事实提供证据，逻辑上与“谁主张，谁举证”的一般举证责任并无二致，举证应达到高度盖然性的证明标准。

本案中，张某某举证证明了污染行为和损害后果的存在，其承包地上死亡的树木位置在被污水、原油污染的范围内，故根据日常生活经验法则，可以认定张某某完成了其树木受损系因污水、原油泄漏的举证责任。某油田分公司、某采油厂辩称系因张某某的故意种植行为导致管道破裂泄漏，系从“受害人故意”的角度欲证明其存在法定的免责事由，以此主张免予承担民事责任。

三、污染者以“受害人过错”主张环境污染侵权减、免责任的，应由其举证并达到高度盖然性的证明标准

《中华人民共和国水污染防治法》等规定，不可抗力、受害人过错等为环境污染行为人减、免责事由。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条、第一千一百七十四条分别规定“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任”“损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任”。此为“过失相抵原则”的规定，是基于公平原则、责任自负原则和诚实信用原则出发进行利益衡量的体现。从《中华人民共和国民法典》的体系结构看，也适用于无过错责任的环境污染责任领域。“过失相抵原则”的构成要件需要受害人主观上具有过错，否则，不能仅依据其行为客观上是损害后果发生

或扩大的原因之一，而减轻加害人的责任。环境污染责任领域的“受害人过错”程度应限于重大过失以上。“受害人故意”作为过失相抵原则的表现形式之一，意味着损害后果为受害人主观追求的目标，且因受害人本人的过错行为所导致。就其本质而言是一种内在的追求或者放任自己行为造成损害后果的意图，是主观的不良心态。^①这种情况下，将损害后果归责于污染者，显然与公平正义的价值目标相违背。

某油田分公司、某采油厂辩称张某某明知案涉井的管道线路走向，却故意在管道上方种植深根系树木导致管道破裂造成污染，拟以“受害人故意”主张免于承担侵权责任，该意见属于提出了新的事实主张，即管道破裂系因深根系树木导致，按照“谁主张，谁举证”的举证规则，其应就该项主张进行举证。但在本案中，某采油厂并未提交管道破裂的原因报告，亦未举证证明其作为案涉管道的管理者在日常维护中对张某某的种植行为提出过异议，不能证明损害结果的发生系因张某某的种植行为导致，亦不能证明张某某种植树木系追求或放任案涉管道破裂或树木死亡的结果，其并未完成主张“受害人故意”的证明责任，故其以此主张免责的理由不能成立。

综上，某油田分公司、某采油厂未就存在法定的减责、免责事由举证证明，亦未举证证明污染行为与损害后果之间不具有因果关系，依照《中华人民共和国民法典》第一千二百三十条之规定，其应当承担举证不利的败诉后果，承担因污水、原油泄漏导致张某某树木损害的赔偿责任。

编写人：郑州铁路运输中级法院 赵钟 郜梦雅

^①张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社2007年版，第479页。

机动车交通事故致环境污染的责任认定与承担①

——张某某诉某运输公司等环境污染责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省富顺县人民法院(2023)川0322民初2589号民事判决书

2. 案由：环境污染责任纠纷

3. 当事人

原告：张某某

被告：某运输公司、李某某、罗某、某盐矿、某保险公司

【基本案情】

张某某在某县某镇某村承包的田土、栽种的树木、水井、鱼塘、果树等位于某盐矿盐卤水管道下方地域范围。2018年7月，某运输公司将案涉货车卖予李某某，双方签订分期买卖的《保留车辆所有权买卖合同》一份，所有权保留期间自2018年7月1日至2023年6月30日。2019年12月，某运输公司为案涉货车在某保险公司投保交强险和第三者责任险，保险期限自2019年12月5日至2020年12月4日。

2020年8月7日，李某某雇请的驾驶员罗某驾驶案涉重型货车在某县某镇某商贸有限公司内倒车时，与某盐矿的盐卤水管道发生碰撞，致使盐卤水流进张某某等农户田地里，造成水稻、菜地、水井、鱼塘、树木、果树等污染受损

①入库案例，参见人民法院案例库2024-11-2-377-007。

的交通事故。8月11日，某县公安局交通警察大队认定罗某在此次交通事故中 负事故的全部责任。

事故发生后，某县某镇某村组干部组织农户对受损现场进行核对，依照某盐矿之前的赔偿标准，制作农户损失核算表并由农户签字确认。诉讼中，法院依职权调取的《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》载明了历年执行的